

1500936-49.2020.8.26.0066

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas (autos 000535-48.2016.8.26.0557 - 1ª tira - fl. 90) e condenação à medida de advertência pelo crime posse de drogas para consumo pessoal (autos 1500943-41.2020.8.26.0066 - 3ª tira - fl. 91), de modo que a pena deve ser a prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 05 (cinco) meses, nos termos do artigo 28, § 4º, da Lei de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

2ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, América, Barretos - SP - cep 14783-195

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500936-49.2020.8.26.0066

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2166103/2020 - 03º D.P. BARRETOS, 8052108 - 03º D.P. BARRETOS, 2962/20/909 - 03º D.P. BARRETOS, 2166103 - 03º D.P. BARRETOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

APARECIDO BORGES DOS REIS JUNIOR

Data da Audiência:

09/09/2022

Aos 09/09/2022, às horas determinadas, nesta comarca de Barretos, estado de São Paulo, aí presente o Excelentíssimo Senhor Doutor LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Barretos, comigo escrevente abaixo nomeada, por ordem de Sua Excelência foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento. Presentes o Doutor WILSON ROGÉRIO DE SOUZA, Promotor de Justiça; Doutora AMANDA MONIZ DE ABREU, Defensora Pública em defesa do réu; assim como o acusado APARECIDO BORGES DOS REIS JÚNIOR. Participam também as testemunhas comuns Marcos Roberto Paulino Alves e Paulo Roberto de Brito. Abertos os trabalhos com as formalidades legais, passou o Meritíssimo Juiz a tomar os depoimentos das testemunhas que ingressaram sucessiva e individualmente na sala de audiências, procedendo-se à qualificação em vídeo das pessoas que prestaram depoimento, nos termos do artigo 147 das NSCGJ e, a seguir, a interrogar o acusado. Pelo MM. Juiz foi encerrada a instrução e determinado que se passasse aos debates. Dada a palavra às partes, elas debateram oralmente, gravadas suas falas, nos termos dos provimentos nºs. 886/04, do CSM e 23/04, da Corregedoria Geral da Justiça, com as alterações previstas nas Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Todas as ocorrências do presente ato foram gravadas em mídia pelo SAJ, devidamente anexada ao presente termo. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Vistos.

APARECIDO BORGES DOS REIS JÚNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 306, § 1º, inciso II, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), artigo 28 da Lei nº. 11.343/2006 (Lei de drogas), artigo 330 do Código Penal e artigo 311 da Lei nº. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro). Consta da acusação que, no dia 13 de junho de 2020, por volta das 11h, na Av. Cinquenta e Cinco, altura do número 1, bairro Los Angeles, Barretos/SP, APARECIDO BORGES DOS REIS JÚNIOR, qualificado à fl. 08, conduziu seu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e de outra substância psicoativa que determine dependência, consistente em maconha. Consta também que, nas mesmas circunstâncias acima, APARECIDO BORGES DOS REIS JÚNIOR, trazia consigo, para consumo pessoal, 1,270g de maconha, acondicionadas em 1 (um) segmento de papel, em forma de cigarro, parcialmente chamuscado, e 1 (uma) porção destituída de envólucro, tratando-se de drogas (conforme auto de exibição e apreensão de fl. 05 e exame químico-toxicológico de fls. 32/34), assim procedendo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Ademais consta que, posteriormente a tais fatos, APARECIDO BORGES DOS REIS JÚNIOR, desobedeceu a ordem legal de funcionário público. Consta por fim que, na sequência dos atos anteriores, APARECIDO BORGES DOS REIS JÚNIOR, trafegou em velocidade incompatível com a segurança onde havia grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Recebida a denúncia (fls. 53/55), o acusado foi citado (fls. 68). A Defesa apresentou resposta à acusação (fls. 77). Houve ratificação do recebimento da denúncia (fl. 78). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns e o réu foi interrogado. Apresentados os debates oralmente. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. O pedido veiculado na denúncia é procedente em parte. A materialidade delitiva veio substanciada do boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fl. 05), laudo pericial IML (fls. 21/22), laudo do exame químico toxicológico (fls. 32/34), além da prova oral colhida. A testemunha Marcos Roberto Paulino Alves, policial militar, ouvido em sede policial (fl. 07) relatou: "Que estava de trabalho com seu colega de farda Paulino fazendo uma operação denominada Barreiras Policiais com intuito de orientação sobre o COVID-19, momento que se aproximou o veículo Agile, de cor prata e o Cabo Paulino deu ordem de parada para o condutor, o qual não obedeceu e acelerou o veículo, evadindo-se em alta velocidade, o que os levou a embarcar na viatura, iniciando o acompanhamento do veículo, o qual foi no sentido da Via das Comitivas Doutor Roberto Cardoso Alves, dirigindo sempre em alta velocidade até o Clube Rio das Pedras e de lá foi sentido Rodovia Brigadeiro Faria Lima rumo a cidade Colômbia (sentido norte), em alta velocidade, fazendo ultrapassagens pela direita e ziguezague na pista, sendo no Km 435 deu um a "cavalo de pau" na pista, e veio sentido contrário. Nesse passo, continuamos a acompanhá-lo, o qual cruzou com a viatura, a qual estava indo de apoio, tendo novamente desobedecido ordem de parada; que quando chegou no trevo da Avenida 43 o condutor do veículo colocou a mão sobre teto na sua parte externa, dando a impressão de que ele havia dispensado algo, na sequência passou por outra viatura e não obedeceu a ordem de parada; que no cruzamento do km 421, onde tem o trevo de acesso a Fundação Pio XII, o qual tentou fazer o trevo, mas não conseguiu, tendo chocado com um das placas de sinalização, continuando pela Rodovia Faria Lima, sendo abordado no KM 419, com apoio da Polícia Rodoviária; que foi feita busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas quando da vistoria no veículo, havia no seu interior um pequeno vidro contendo uma ponta de cigarro de maconha e uma pequena porção de maconha e no console havia duas latas de cerveja, das quais uma estava fechada e a outra pela metade; que indagado o porquê de ter se evadido, este disse que era devido a porção de maconha e também pelo fato de estar ingerindo bebida alcoólica, tendo afirmando que também tinha um pino de cocaína, mas este não foi encontrado pelos policiais". Em juízo, disse que estavam em operação, quando o réu passou conduzindo um veículo, foi determinada a parada do veículo. O réu desobedeceu e empreendeu fuga, pela via das Comitivas. Seguiu pelo Parque do Peão e ao Clube Rio das Pedras. Depois foi sentido a Colômbia, passou pela balança. Depois fez manobra proibida e retornou sentido Barretos. Fez manobras perigosas em todo percurso. Na entrada do trevo do Hospital do Câncer o réu perdeu o controle. O réu fez uma manobra de ré e colidiu com a dianteira da viatura. Depois ainda tentou se

evadir sentido Colina. No veículo encontraram cerveja, maconha. O réu não era habilitado. O veículo foi removido ao pátio. Esse acompanhamento deve ter sido em torno de 18 a 22 minutos. A todo momento ele colocava em risco transeuntes quanto os policiais, fazendo ultrapassagens pela direita e pela esquerda. O réu confessou que teria feito uso de bebida e a droga. Disse que não parou pois não viu ninguém. A testemunha, Paulo Roberto de Brito, policial militar, ouvido em sede policial (fl. 06) narrou: "Que estava de trabalho com seu colega de farda Paulino fazendo uma operação denominada Barreiras Policiais com intuito de orientação sobre o COVID-19, momento que se aproximou o veículo Agile, de cor prata e o Cabo Paulino deu ordem de parada para o condutor, o qual não obedeceu e acelerou o veículo, evadindo-se em alta velocidade, o que os levou a embarcar na viatura, iniciando o acompanhamento do veículo, o qual foi no sentido da Via das Comitivas Doutor Roberto Cardoso Alves, dirigindo sempre em alta velocidade até o Clube Rio das Pedras e de lá foi sentido Rodovia Brigadeiro Faria Lima rumo a cidade Colômbia (sentido norte), em alta velocidade, fazendo ultrapassagens pela direita e ziguezague na pista, sendo no Km 435 deu um a "cavalo de pau" na pista, e veio sentido contrário. Nesse passo, continuamos a acompanhá-lo, o qual cruzou com a viatura, a qual estava indo de apoio, tendo novamente desobedecido ordem de parada; que quando chegou no trevo da Avenida 43 o condutor do veículo colocou a mão sobre teto na sua parte externa, dando a impressão de que ele havia dispensado algo, na sequência passou por outra viatura e não obedeceu a ordem de parada; que no cruzamento do km 421, onde tem o trevo de acesso a Fundação Pio XII, o qual tentou fazer o trevo, mas não conseguiu, tendo chocado com um das placas de sinalização, continuando pela Rodovia Faria Lima, sendo abordado no KM 419, com apoio da Polícia Rodoviária; que foi feita busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas quando da vistoria no veículo, havia no seu interior um pequeno vidro contendo uma ponta de cigarro de maconha e uma pequena porção de maconha e no console havia duas latas de cerveja, das quais uma estava fechada e a outra pela metade; que indagado o porquê de ter se evadido, este disse que era devido a porção de maconha e também pelo fato de estar ingerindo bebida alcóolica, tendo afirmando que também tinha um pino de cocaína, mas este não foi encontrado pelos policiais". Em juízo, o policial militar reafirmo que o réu desobedeceu ordem de parada e empreendeu fuga, sendo acompanhado em todo percurso. Várias viaturas tentaram fazer com que o réu parasse. No trevo do Pio XII, ele tentou entrar, mas não conseguiu. Bateu com a traseira na dianteira da viatura e fugiu para Colina. Lá foi abordado. Dentro do veículo havia bebida alcóolica, havia entorpecente, para consumo próprio. Disse que não parou pois estava sob efeito de álcool e entorpecente. A perseguição durou cerca de meia hora. Tinha cerveja no carro dele, uma lata aberta que ele tomava quando foi avistado. O réu APARECIDO BORGES DOS REIS JÚNIOR ouvido em sede policial (fl. 08) preservou-se de seu direito permanecendo em silêncio. Em juízo, disse que ficou apavorado e não parou quando da determinação policial. Estava na posse de uma latinha de cerveja, que estava bebendo, bem como de um cigarro de maconha. Por conta da maconha não parou. Não fez o percurso apontado pelos policiais e não conduziu com risco o veículo. As declarações prestadas pelas testemunhas encontram-se em harmonia, não havendo qualquer elemento para desacreditar da prova oral produzida, inexistindo razão concreta

para abalar a credibilidade dos policiais, cuja condição funcional não basta, por si só, para torná-los suspeitos de parcialidade. Sobre o tema: "(...) O depoimento de policial é perfeitamente válido para provar a autoria. Com efeito, cuida-se de preconceito aludir que todos os servidores públicos têm interesse no deslinde da ação. A validade do depoimento destas pessoas não se mensura levando em consideração suas qualidades pessoais, mas, sobretudo, o valor das informações, assim como sua harmonia e coerência com as demais provas existentes nos autos (...)" (TJSP, Ap. nº 264.545-3/9, Rel. Almeida Sampaio). A atitude do acusado, de trafegar em velocidade incompatível, gerando perigo de dano, além de desobedecer as ordens legais emanadas pelos militares foi injustificada, ressaltando que o fato de encontrar-se alcoolizado não é capaz de excluir a responsabilização penal do réu. Assim é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "Apelação. Desacato, resistência e lesão corporal. Recurso defensivo visando a reforma da r.

sentença. Alegação de que o apelante estava embriagado na data em questão, além de fazer uso de remédios controlados. Ausência de dolo. Não acolhimento. Os policiais militares que atenderam a ocorrência narraram com detalhes as práticas delitivas. Situação de embriaguez voluntária que não tem o condão de excluir a responsabilização penal do recorrente, na forma do artigo 28, II do Código Penal. Uso de medicação controlada que não lhe retira a capacidade de discernimento. Condenação mantida. Dosimetria da pena que não merece reparo. Negado provimento ao recurso (TJSP; Apelação Criminal 1500209-49.2019.8.26.0673; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Flórida Paulista- Vara Única; Data do Julgamento: 05/08/2022; Data de Registro: 05/08/2022). No entanto, quanto ao crime de embriaguez na direção de veículo automotor, não restou devidamente evidenciado. Isso porque, conforme laudo pericial de fls. 11 e 21/22, apesar de o autuado ter apresentado sinais característicos de estar alcoolizado, não foi possível constatar sua embriaguez, não apresentando alterações neuropsicomotoras no momento do exame. Assim, os elementos colhidos e presentes nos autos determinam o reconhecimento parcial das condutas vedadas criminalmente. O conjunto probatório é bastante robusto para se assegurar da autoria dos crimes pelo réu, não havendo sequer evidências de que os fatos praticados por ele tenham ocorrido de outra forma senão aquela apontada na denúncia, com exceção da embriaguez na condução de veículo automotor. Em suma, inexistindo causas que afastem a ilicitude da conduta do réu, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade, o pedido acusatório é parcialmente procedente. Passa-se a fixar a pena a ser imposta. Artigo 28 da Lei nº. 11.343/2006 (Lei de drogas): Nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal, observa-se que o réu possui condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas (autos 000535-48.2016.8.26.0557 - 1ª tira - fl. 90) e condenação à medida de advertência pelo crime posse de drogas para consumo pessoal (autos 1500943-41.2020.8.26.0066 - 3ª tira - fl. 91), de modo que a pena deve ser a prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 05 (cinco) meses, nos termos do artigo 28, § 4º, da Lei de Drogas. Artigo 330 do Código Penal (Código Penal): Nos termos do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, totalizando em 15 (quinze) dias de detenção. Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal, exaspera-se a pena em 1/6 (um sexto), ante a reincidência processo nº 0000535-48.2016.8.26.0557 (certidão fl. 90 - 1ª tira). Contudo, pela confissão, a pena deve retornar ao mínimo legal, perfazendo 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa. Artigo 311 da Lei nº. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro): Nos termos do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, no patamar de 06 (seis) meses de detenção. Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal, exaspera-se a pena em 1/6 (um sexto), ante a reincidência processo nº 0000535-48.2016.8.26.0557 (certidão fl. 90 - 1ª tira), totalizando em 07 (sete) meses de detenção. Ausentes outras circunstâncias ou causas de modificação da pena. O regime inicial de cumprimento será o aberto, ante o quantum final da pena. O não réu faz jus ao benefício previsto nos artigos 43 e nos seguintes do Código Penal, tampouco a suspensão condicional da pena, ante a sua reincidência. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido veiculado na denúncia e o faço para CONDENAR o réu APARECIDO BORGES DOS REIS JÚNIOR, RG 45445480, nascido em 20/08/1997, filho de APARECIDO BORGES DOS REIS e MONICA REIS DOS SANTOS BORGES, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 28 da Lei nº. 11.343/2006 (Lei de drogas), artigo 330 do Código Penal e artigo 311 da Lei nº. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), aplicando-lhe pena em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 10 dias-multa, em regime aberto, além da pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 05 (cinco) meses, ABSOLVENDO-O das demais imputações constantes da denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, tudo nos termos da fundamentação. Oportunamente, realizem-se as comunicações necessárias, inclusive para os fins do disposto no art. 15, inc. III da CR/88, expedindo-se a guia de execução e arquivando-se os autos. Em se tratando de sentença condenatória, nos termos do artigo 1094, inciso I, das N.S.C.G.J., c.c. artigo 4º, § 9º, alínea 'a', da Lei nº 11.608/03, condeno o sentenciado,

qualificado nos autos, ao pagamento da taxa judiciária, no valor equivalente a 100 UFESP's, ressalvado, entretanto, o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso por força do disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, eis que nesta ocasião concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Pelas partes foi dito que irão aguardar o decurso do prazo recursal. Saem os presentes devidamente intimados. Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Tânia Maria Ueno Margato, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA